

会和谐发展的全面考虑。该条在理论上引入了无条件限制继承原则，是民法上公平原则在继承法中的具体体现。在遗产债权人利益保护问题上，必须体现平等、诚实信用、公平这三个重要原则，以体现遗产债权人利益保护在民法上的公平地位，从而平衡各方利益。

编写人：广西壮族自治区灵山县人民法院 施国凤

案外人对银行存款是否享有排除强制执行的权益

—— 吕某案外人执行异议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省如东县人民法院(2022)苏0623执异47号执行裁定书

2. 案由：案外人执行异议

3. 当事人

申请执行人：徐某、吴某1

被执行人：吴某

案外人(异议人)：吕某

【基本案情】

徐某、吴某1与吴某抚养费纠纷一案，江苏省如东县人民法院作出判决。由于吴某未按照生效法律文书履行法定义务，申请执行人徐某、吴某1向如东县人民法院申请执行。在执行过程中，法院冻结了被执行人吴某在江苏如东农村商业银行股份有限公司某支行账户的存款。为此，案外人吕某提出执行异议，

要求立即解除对江苏如东农村商业银行股份有限公司某支行账户存款的冻结。

吕某提出执行异议后，本院经过审查作出裁定书，裁定：中止对吴某在江苏如东农村商业银行股份有限公司某支行账户款项的执行。

【案件焦点】

异议人吕某对被执行人吴某账户中存款是否享有排除强制执行的权益。

【法院裁判要旨】

江苏省如东县人民法院经审理认为：吕某认为吴某账户中有三笔款项系其所有，根据其提供的证据及陈述，该三笔款项认定如下：第一笔，2022年6月15日由如东县医疗保障局转入530元，从银行流水，该笔款项明显备注是吕某的退费，能够确认该笔款项确实系吕某所有。第二笔，2022年6月17日转入的1340元，根据如东县袁庄镇民政办出具的证明，能够确认其中900元为吕某享受低保重病补助金额。第三笔，2022年6月28日转入的耕保补贴766.8元，从农村土地承包经营权及承包合同，相对方为吴某，吕某主张该笔款项由其享有无事实和法律依据，本院无法支持。综上，吴某账户中1430元（900元+530元）系吕某所有，其享有排除强制执行的权益，故对吕某的异议请求，本院予以部分支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十四条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条第三项规定，裁定如下：

中止对吴某江苏如东农村商业银行股份有限公司某支行账户中款项1430元的执行。

【法官后语】

银行账户信息容易获取，账户资金更容易变现。相较于其他执行标的，银行账户具有便利性。在申请法院强制执行过程中，申请执行人会优先选择银行账户资金进行强制执行。但在实际生活中存在银行账户登记人与实际所有权人不一致的情况，从而引发案外人对被冻结银行账户资金主张民事权益并申请排

除强制执行的问题。本案即为案外人对被执行人银行账户存款提出的异议，关于异议能否成立从以下几方面考量：

首先，关于执行异议审查。根据《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十四条规定，对案外人提出的排除执行异议，人民法院应当审查下列内容：（1）案外人是否系权利人；（2）该权利的合法性与真实性；（3）该权利能否排除执行。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百零九条规定，案外人或者申请执行人提起执行异议之诉的，案外人应当就其对执行标的享有足以排除强制执行的民事权益承担举证证明责任。对于案外人异议，以形式审查为主，实质审查为例外。对于案外人异议中权利人审查标准，遵循物权公示主义和权利外观主义。有登记的从登记，无登记的，按照合同等能证明财产权属或者权利人的证据判断。作为提出异议的案外人应当证明其享有足以阻止执行标的转让，交付的民事权益。

其次，关于被执行账户的审查。根据《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十五条第一款第三项规定：银行存款和存管在金融机构的有价证券，按照金融机构和登记结算机构登记的账户名称判断……根据《人民币银行结算账户管理办法》，单位银行结算账户按用途分为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户以及临时存款账户。其中一般存款账户是存款人因借款或其他结算需要开设银行结算账户。专用存款账户是存款人因特定用途需要开立的账户，其中主要特征为资金特定化。结合本案，吴某在江苏如东农村商业银行股份有限公司某支行账户不属于存款账户，该银行账户主要用于存取现金，转账结算、消费、缴费等基本功能。根据吴某陈述及证据材料认定，吕某系吴某之母，因生活所需，吕某会通过吴某账户领取部分款项。

最后，执行款项是否特定化审查。货币是交易的一般等价物，属种类物，流通性系基本属性，适用“占有即所有”的权属认定规则。但民法“占有制度”的基本原则是：如无相反证据，任何占有推定为有权占有。换言之，如有

相反证据，特定占有即不能推定为所有。货币“占有即所有”是因为货币作为种类物不可区分而具有高度替代性才设立，但高度替代性并不必然排除特定性，